

1500616-75.2019.8.26.0634

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LUIZ FELLIPPE DE SOUZA MARINO

Comarca: Tremembé

Foro: Foro de Tremembé

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 07/07/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUSTAVO RODRIGUES DOS SANTOS ROSA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUIZ FELLIPPE DE SOUZA MARINO

O Ministério Público propôs Ação Penal Pública contra o acusado pela pratica do crime descrito no artigo 33, caput, c/c, artigo 44, III, da Lei 11.343/06 e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tremembé

Foro de Tremembé

1ª Vara

Rua Costa Cabral, 1183, Tremembe - SP - cep 12120-013

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500616-75.2019.8.26.0634 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500616-75.2019.8.26.0634

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUSTAVO RODRIGUES DOS SANTOS ROSA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUIZ FELLIPPE DE SOUZA MARINO

O Ministério Público propôs Ação Penal Pública contra o acusado pela pratica do crime descrito no artigo 33, caput, c/c, artigo 44, III, da Lei 11.343/06 e 349-A do CP. Segundo a denúncia, o réu foi surpreendido ao introduzir na penitenciária, em conjunto com adolescente, drogas sem autorização legal e regulamentar, destinadas ao consumo de terceiros e aparelhos de celular.

Determinada Notificação. Notificação. Defesa Preliminar. Recebimento da denúncia.

Citação. Audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento.

Apresentados debates pelo Ministério Público e defesa.

É o relatório. Decido.

A materialidade do crime praticado restou devidamente comprovada pelo Auto de exibição e Apreensão e Exame Químico Toxicológico (fls. 49/52).

Em depoimento os agentes penitenciários afirma que perceberam dois elementos perto do muro. O diretor da portaria pediu para monitorar os elementos e a Polícia Militar foi acionada. Os indivíduos tentaram ingressar na unidade. Um conseguiu e o outro ficou preso nos ouriços. O indivíduo que ultrapassou pegou as duas mochilas e foi em sentido ao pátio. Acionou o alarme, mas o indivíduo prosseguiu. A viatura capturou o elemento preso no alambrado. O indivíduo que entrou deixou as mochilas, voltou para o alambrado e deparou com a polícia, pulou vários pavilhões até ser capturado. Restou apurado que o indivíduo que ficou preso no ouriço era o menor de idade. A droga foi localizada no interior da penitenciária por agente penitenciário. Cada um pulou o muro com uma mochila. As mochilas foram encontradas vazias no lixo do banheiro. As drogas foram encontradas no chão. São realizados buracos no chão do pavilhão, cobertos por terra, foi fácil localizar a droga porque a terra estava úmida.

Em depoimento o adolescente afirma que estava devendo e foi mandar a droga para pagar a dívida. Pediu ajuda ao acusado para levar a mochila. Entrou com uma mochila e ele com outra. Gustavo entrou com as mochilas. As mochilas tinham drogas e celulares.

Em interrogatório o acusado afirma que tinha saído da unidade há pouco tempo e era usuário de drogas. Foi chamado pelo adolescente para levá-lo até a unidade em troca de drogas. Ajudou ele a pular e indicou o pavilhão onde ele queria ir. Não sabe o que tinha dentro da mochila, mas sabia que não era coisa boa.

A autoria restou comprovada porque o acusado foi flagrado no interior da penitenciária introduzindo drogas e celulares.

O acusado confirma o ingresso na penitenciária com a finalidade de introduzir a mochila.

O adolescente infrator confirma os fatos e alega que havia drogas e celulares no interior da mochila.

Não é possível acreditar que o acusado desconhecia o conteúdo ilícito da mochila que introduziu no presídio, pois já foi preso na unidade e sabia que o objeto só poderia ser drogas e celulares pelas circunstâncias.

As mochilas foram localizadas sem drogas, mas o conteúdo foi recuperado enterrado em local com terra ainda úmida pela recente ocultação.

A quantidade de droga apreendida e o local para onde a droga era levada deixam claro que o material era destinado ao tráfico.

Restou comprovada prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c, artigo 44, III, da Lei 11343/06 e 349-A do CP.

Passo a dosimetria da pena, na forma do artigo 68 do CP.

Artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006:

1ª Fase de fixação da pena:

A lei prevê uma pena de reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

As circunstâncias do crime são desfavoráveis ao agente.

O acusado possui diversas condenações criminais, cabendo considerar uma para reincidência e a outra como Maus Antecedentes.

A culpabilidade supera a normal pela presença de adolescente na empreitada criminosa.

A substância entorpecente traficada tem grande potencial lesivo (cocaína), mas não foi apreendida quantidade que justifique elevação da pena base com base no artigo 42 da Lei 11.343/2006.

Fixo a pena base em de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

2ª Fase de fixação da pena:

Não existem circunstâncias atenuantes.

Aplica-se a circunstância agravante pela reincidência.

Fixo a pena intermediária em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 749 dias-multa.

3ª Fase de fixação da pena:

Não se aplica a redução de 1/6 a 2/3 da pena prevista no artigo 33, parágrafo quarto, da Lei 11.343/2006, considerando a reincidência.

A pena deve ser majorada em razão do local do crime, considerando que a droga seria introduzida em penitenciária, conforme artigo 40, III, da Lei de Drogas, o que impõe o aumento de 1/6.

Fixo a pena definitiva em 9 anos e 26 dias de reclusão e 998 dias-multa.

Artigo 349-A do CP:

1ª Fase de fixação da pena:

A lei prevê uma pena de detenção de 1 a 6 meses e dias-multa.

As circunstâncias do crime são desfavoráveis ao agente.

O acusado possui diversas condenações criminais, cabendo considerar uma para reincidência e a outra como Maus Antecedentes.

A culpabilidade supera a normal pela presença de adolescente na empreitada criminosa.

Fixo a pena base em 1 meses e 10 de detenção e 13 dias-multa.

2ª Fase de fixação da pena:

Não existem circunstâncias atenuantes.

Deve ser reconhecida a agravante por reincidência.

Fixo a pena intermediária em 1 mês e 16 dias de detenção e 15 dias-multa.

3ª Fase de fixação da pena:

Na falta de elementos a pena deve ser mantida.

Diante da pena aplicada, natureza do crime cometido, circunstâncias do crime praticado em presídio e natureza da droga o regime inicial para cumprimento da pena deve ser fechado, na forma do artigo 33, §3º do CP.

A condição econômica do réu não leva a inconstitucionalidade da multa prevista pelo legislador, que deve ser pautada de acordo com a reprovabilidade da conduta, cabendo a análise da condição econômica do réu para fixar o valor do dia-multa. Considerando a condição econômica do réu fixo em um trigésimo do salário mínimo o valor do dia multa.

Mantenho a prisão cautelar pelos próprios fundamentos.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido para condenar o acusado pela prática do crime descrito no artigo 33, caput, c/c, 40, III e VI, da Lei 11.343/2006 e artigo 349-A do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal, a cumprir pena de 9 anos e 26 dias de reclusão e 1 mês e 16 dias de detenção e 15 dias-multa, com regime de cumprimento de pena inicialmente fechado e dias-multa, com valor de um trigésimo do salário mínimo para o dia-multa.

Condeno o réu ao pagamento de custas processuais, suspendendo a condenação com base na gratuidade de justiça.

Determino destruição da totalidade da droga e objetos apreendidos.

Fixo honorários advocatícios no máximo previsto na tabela.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Expeçam-se as comunicações de praxe.

Tremembe, 07 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA